

1512286-84.2020.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Anderson confessou amplamente o tráfico a ele imputado e sua confissão foi corroborada pela prova oral produzida, notadamente os depoimentos dos policiais civis hoje ouvidos, que o surpreenderam em local de venda, em plena atividade, comercializando droga com os ocupantes de veículos que passavam pela rua, num verdadeiro drive thru do tráfico. Ainda segundo os policiais, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1512286-84.2020.8.26.0114 controle:2020/001165

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2296162/2020 -

1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 14921798 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 129/20/356 - 1ª

DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2296162 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2296162/2020 - 1ª

DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIEL DA SILVA DEMESIO e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 29 "caput" ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ANDERSON RYAN ALVES DE SOUZA, RG nº 38.632.093-7/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c art 29 do Código Penal, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/03) juntamente com ANTONIEL DA SILVA DEMESIO, que firmou com o Ministério Público acordo de não persecução penal. Aos 28/11/2020 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva pelo MM Juízo do Plantão Judiciário (fls. 108/110). Todavia, aos 30/11/2020 foi-lhe concedida a liberdade provisória. Inicialmente o acusado foi notificado da acusação (fls. 172), apresentando defesa preliminar (fls. 174/176). A denúncia foi recebida aos 13/01/2020 (fls. 180), sendo o acusado citado (fls.276). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pelo reconhecimento da confissão, aplicação do redutor do artigo 33, §4º da Lei de Drogas, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 05/14, 16/18 e 147/149). A autoria também é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado Anderson confessou amplamente o tráfico a ele imputado e sua confissão foi corroborada pela prova oral produzida, notadamente os depoimentos dos policiais civis hoje ouvidos, que o surpreenderam em local de venda, em plena atividade, comercializando droga com os ocupantes de veículos que passavam pela rua, num verdadeiro drive thru do tráfico. Ainda segundo os policiais, o acusado agia em comparsaria com o corréu Antoniel, em poder de quem foram apreendidas 8 (oito) porções de cocaína e dinheiro produto da mercancia. Prova incontroversa que dispensa maiores considerações, sendo inafastável o desfecho condenatório. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa e confissão espontânea. Todavia, não há como atenuar a pena aquém do mínimo legal (súmula 231 do C. STJ). C) Causas de aumento e diminuição de pena: o acusado é primário e não há notícia de que se dedique a atividades ilícitas ou integre alguma organização criminoso, sendo viável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, presentes os requisitos legais, e considerando a quantidade de droga apreendida, reduzo a pena em 2/3, resultando na reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. Lado outro, inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... Os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja

suficiente...". No caso, em se tratando de crime equiparado a hediondo, evidentemente que a substituição não se mostra adequada para a prevenção e repressão do delito (CP, art. 33, §§ 2º e 3º ). D) Apelar em liberdade: o acusado tem direito a tanto, ante o regime que lhe será imposto, além de não se encontrar preso por este processo. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, em que o réu é primário, confesso e a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.165/2020 e CONDENO O RÉU ANDERSON RYAN ALVES DE SOUZA, RG nº 38.632.093-7/SP, a cumprir 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO perda do numerário apreendido nos autos, produto do tráfico. P.R.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 10 de fevereiro de 2022. Eu SCC, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA